



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), 36. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 –

ד ב ר י ה ס ב ר

פרק ט'

בתיווך בביטוח אגב משכנתה, בלבד, כעת, מוצע לאפשר לבנקים קטנים לתווך גם בביטוחים אלמנטריים, באופן שעשוי לשפר את התחרות הן בשוק הבנקאות והן במקטע התיווך בביטוח (ראו סעיף 39 להצעת החוק).

במטרה לצמצם את העיוותים במקטע התיווך במוצרי ביטוח וחיסכון מוצעים שלושה מהלכים: הראשון – הסדר שייקבע כהוראה שעה לתקופה מוגבלת בזמן ושמוכוהו תוקפא רכישה של סוכנויות ביטוח בידי גופים מוסדיים או גופים הקשורים לגוף המוסדי; השני – הסדר שיחייב גוף מוסדי וסוכן ביטוח לשקף ללקוח את סכום העמלה שהגוף המוסדי משלם לסוכן בשל התיווך בביטוח שנעשה בעניינו; והשלישי – הסדר שיחייב את הגופים המוסדיים לשלם עמלה אחידה על מוצרים תחליפיים, הכול כמפורט להלן.

לעניין המהלך הראשון, כיום קיים מספר רב של סוכנויות ביטוח שנשלטות בידי גופים מוסדיים או בידי מי ששולט בגופים מוסדיים. שליטה זו מובילה להטיה לטובת מכירת המוצרים של חברת האם, ובעקבות הטיה זאת נמכרים ללקוחות לעיתים מוצרים לא בשל התאמתם המיטבית לצורכי הלקוח, אלא בשל מבנה הבעלות בסוכנות הביטוח. עקב הטיה זו, החליטה הממשלה, בהחלטה מס' 203 מיום יום ב' באדר התשפ"ג (24 בפברואר 2023) בדבר צמצום עיוותים בענף התיווך לביטוח וחיסכון (בפרק זה – החלטת הממשלה בדבר צמצום עיוותים בענף התיווך לביטוח ולחיסכון), לבחון את מודל הבעלות בידי גופים מוסדיים של סוכנויות ביטוח ואת האמצעים להתמודדות עם ההטיות שנוצרות בעקבות מבנה בעלות זה. את הבחינה יבצע צוות הכולל את המנהל הכללי של משרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון או מי מטעמו והממונה על התחרות או מי מטעמה. עד לגיבוש המלצות הצוות ויישומן, מוצע להגביל בהוראת שעה את היכולת של גופים מוסדיים או גופים הקשורים אליהם לרכוש סוכנויות ביטוח, וזאת כדי לא להרחיב את ההטיה המתוארת לעיל, הנובעת ממבנה הבעלות, ולאפשר בעתיד יישום מיטבי של מסקנות הבחינה הממשלתית (ראו סעיף 41 להצעת החוק).

לעניין המהלך השני, כאמור, מרבית אזרחי ישראל רוכשים מוצרי ביטוח באמצעות מתווכים, ואולם הם אינם ערים למודל התגמול של מתווכים אלה, ובפרט של סוכני הביטוח. בהיעדר שקיפות ביחס למודל התגמול של סוכני הביטוח, נוצר רושם מוטעה בקרב הציבור שלפיו השירות של הסוכן ניתן בחינם.

כל משק בית בישראל מחזיק במוצרי ביטוח וחיסכון, ובהם גם ביטוחים וחסכונות הנדרשים לפי דין, דוגמת חיסכון פנסיוני לשכיר או עצמאי וביטוח חובה לרכב. אולם מורכבותם של מוצרי הביטוח והחיסכון, פערי מידע מובנים בין הלקוח לבין הגוף המוסדי אשר מנהל מוצרים אלה וכן הטיות התנהגותיות מקשים על הפרט לקבל החלטות מושכלות בתחומים אלה. לנוכח אתגרים אלה, מתחדדת חשיבותו של מקטע התיווך במוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוני, שתכליתו המרכזית היא לשפר את מידת ההתאמה של המוצר לצורכי הלקוח על ידי הגורמים המתווכים לביטוח ולחיסכון. ככלל, מקטע התיווך נשלט בידי סוכני הביטוח, בין שמדובר בתאגידים ובין שמדובר בסוכנים יחידים. כיום, מודל התגמול המונהג על ידי הגופים המוסדיים מבוסס ברובו על תשלום עמלות בשל מכירת מוצריהם, אשר מגולם בדמי הביטוח ובדמי הניהול שהלקוח משלם לגוף המוסדי. עמלות אלה אינן מוגבלות בסכום כלשהו. מבנה העמלות הנוכחי של סוכני הביטוח, ומבנה הבעלות בהם, מובילים לשורה של עיוותים אשר מביאים לפגיעה בטובתו של המבוטח והחוסך.

על כן, נועד ההסדר המוצע בפרק זה לחזק את התחרות במקטע התיווך למוצרי ביטוח וחיסכון, להנגיש בצורה טובה יותר את הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי לפרט, ולערוך שורה של תיקון חקיקה שתכליתם לצמצם את ההטיות הקיימות במודל התגמול של סוכני הביטוח והבעלות בהם.

בהתאם לכך, במטרה לקדם את הייעוץ האובייקטיבי ואת התחרות במקטע התיווך לעסקאות במוצרי ביטוח וחיסכון, מוצעים שני מהלכים: האחד – לאסור על סירוב בלתי סביר להתקשרות של גוף מוסדי עם יועץ פנסיוני; והשני – לאפשר לבנקים קטנים לתווך בעסקאות במוצרי ביטוח כללי.

לעניין המהלך הראשון, יצוין שכיום חלק מהגופים המוסדיים נמנעים מלהתקשר עם יועצים פנסיוניים, ובתוצאה מכך נפגעת הנגישות של הציבור לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. במטרה לעודד את הייעוץ הפנסיוני, הפועל באופן אובייקטיבי ובלא זיקה לגוף מוסדי, מוצע לאסור על הגופים המוסדיים לסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני מסיבות שאינן סבירות (ראו סעיף 36(1) להצעת החוק).

לעניין המהלך השני, יצוין שמאז יישומן, משנת 2005 ואילך, של דוח הצוות הבין-משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון (המוכר כוועדת בכר), שהגיש את המלצותיו לשר האוצר בחודש ספטמבר 2004, הבנקים רשאים לעסוק

⁹⁰ ס"ח התשס"ה, עמ' 918; התשע"ט, עמ' 252.

- (1) בסעיף 5(ד)4, במקום "סעיף 11(ב)2) לחוק הבנקאות (רישוי)" יבוא "סעיף 11(ב)2) או (3) לחוק הבנקאות (רישוי)";
- (2) אחרי סעיף 28 יבוא:

"פרק ג'1: חובות גוף מוסדי כלפי בעל רישיון"

- 28א. (א) גוף מוסדי לא יסרב סירוב בלתי סביר להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה בעבור לקוח, כאמור בסעיף 17א(א) (בסעיף זה – הסכם לביצוע עסקה), ולא יסיים התקשרות עם יועץ פנסיוני בהסכם כאמור בנסיבות המפורטות בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "סירוב בלתי סביר", להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה, שבסעיף קטן (ג).
- (ב) גוף מוסדי אשר מסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה יודיע על כך ליועץ הפנסיוני, בכתב, ויפרט בהודעה כאמור את הנימוקים לסירובו.
- (ג) לעניין זה –
- "סירוב בלתי סביר", להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה – סירוב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה (בהגדרה זו – סירוב), בנסיבות שלהלן:

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (1)

בהתאם לסעיף 5(ד)4) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מי ששולט בסוכן ביטוח או מחזיק ב-10% לפחות בסוכן כאמור, לא יהיה רשאי לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני, למעט תאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (בפרק זה – חוק הבנקאות). לנוכח התיקון המוצע בסעיף 39 להצעת החוק, שבמסגרתו מוצע לאפשר לבנק בעל היקף פעילות צה, כהגדרתו להלן, לשלוט בסוכן ביטוח בענף ביטוח כללי, מוצע לתקן את סעיף 5(ד)4) האמור ולקבוע כי בנק בעל היקף פעילות צה שישלוט בסוכן ביטוח בענף ביטוח כללי, יהיה רשאי לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני.

לפסקאות (2) ו-(3)

חוק הייעוץ הפנסיוני מבחין בין שלושה בעלי רישיונות המתווכים בין החוסך לבין הגופים המוסדיים המנהלים את מוצרי החיסכון השונים: בעל רישיון לשיווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני ויועץ פנסיוני. אופן ההתקשרות והתגמול המותר לכל אחד מהמתווכים האמורים, משתנה בין סוגי המתווכים השונים. כך למשל, בעל רישיון לשיווק פנסיוני מועסק כעובד של גוף מוסדי יחיד ורשאי לשווק את מוצריו בלבד, וסוכן ביטוח פנסיוני מקבל תגמול מהגוף המוסדי הרלוונטי בהתאם להסכם ההתקשרות עם כל גוף מוסדי שאיתו התקשר. לעומתם, היועץ הפנסיוני מוגבל לייעוץ בעניין מוצרי חיסכון פנסיוני שאין לו כל זיקה אליהם.

בתוך כך, כיום, מודל התגמול של סוכני הביטוח וסוכנויות הביטוח מבוסס ברובו על תשלומי עמלות מהגופים המוסדיים השונים בשל מכירת מוצריהם. תשלומים אלה מגולמים בדמי הביטוח ובדמי הניהול שמשלם הלקוח. כדי להגביר את השקיפות בהקשר זה, מוצע לחייב את הגופים המוסדיים לשקף ללקוח את העמלה המשולמת לסוכן שלו בעד תיווך בביטוח שמבוצע בעניינו של הלקוח, אשר מהווה למעשה מחיר שמשלם הלקוח בשל שירות התיווך בביטוח. כך יהיה הלקוח מודע למחיר שאותו הוא משלם הלכה למעשה בעד שירות התיווך בביטוח, וכמו כן תשתפר יכולתו לפעול למען קבלת השירות והמוצר הטוב ביותר בעבורו (ראו סעיפים 37 ו-38 להצעת החוק).

לעניין ההסדר השלישי, מוצע לחייב את הגופים המוסדיים להציע עמלה אחידה לסוכן בעבור מוצרים שונים שהם מציעים שהם מוצרים תחליפיים במהותם. כך יקטן התמריץ של החוסך לשווק ללקוח הקצה מוצרים מסוימים, גם אם אלה אינם המוצרים הטובים ביותר בעבורו, וזאת בשל העמלה העדיפה שמשלם לו הגוף המוסדי בעדם (ראו סעיף 38 להצעת החוק).

סעיף 36 בסעיף זה מוצעים תיקונים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (בפרק זה – חוק הייעוץ הפנסיוני), הנדרשים כדי לאסור על גוף מוסדי לסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני מסיבות שאינן סבירות.

(1) סירוב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה בעל תנאים לעניין שיעור ותנאי עמלת ההפצה, השירות הניתן לפיו ותקופתו, הדומים לתנאים שנקבעו בהסכם כאמור עם בעל רישיון אחר שעימו הגוף המוסדי התקשר;

(2) סירוב המבוסס על אחד מאלה:

(א) מספר הלקוחות שלהם היועץ הפנסיוני מעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך (בפסקה זו – לקוחות קבועים של היועץ הפנסיוני);

(ב) מאפייני הלקוחות הקבועים של היועץ הפנסיוני, לרבות מצבם הכספי;

(ג) היקף הסכומים העומדים לזכות הלקוחות הקבועים של היועץ הפנסיוני, בקופות הגמל;

(ד) היקף עמלות ההפצה שגבה היועץ הפנסיוני לפי סעיף 19(א)(2);

(ה) היותו של בעל הרישיון יועץ פנסיוני;

(3) סירוב בנסיבות אחרות כפי שהורה הממונה.

28. (א) גוף מוסדי לא יפלה, במתן שירותים, לרבות במתן גישה למערכות הגוף המוסדי, בין בעל רישיון מסוים שעימו התקשר בהסכם לתשלום עמלת הפצה, לבין בעל רישיון אחר שעימו התקשר בהסכם כאמור; לעניין זה, לא יראו תשלום עמלת הפצה לבעל רישיון מסוים בשיעור שונה משיעור עמלת ההפצה המשולמת לבעל רישיון אחר, כהפליה כאמור.

איסור הפליית בעל רישיון במתן שירותים

דבריו הסבר

התקשרו, מוגבלים בעמלות ההפצה שהם יכולים לקבל מן הגופים המוסדיים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), התשס"ו-2006, ולעיתים אף מקבלים תשלום מהלקוחות בלבד ולא מהגופים המוסדיים.

לנוכח האמור, ובמטרה להנגיש ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לציבור החוסכים, מוצע להוסיף לחוק הייעוץ הפנסיוני את סעיף 28 בנוסחו המוצע, שלפיו ייאסר על גוף מוסדי לסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה בעבור לקוח (בפרק זה – הסכם לביצוע עסקה) או לסיים התקשרות כאמור עם יועץ פנסיוני, בנסיבות שבהן סירוב או סיום התקשרות כאמור אינו סביר, ובהיעדר טעמים ענייניים הקשורים לתנאי ההתקשרות המסוימת או למאפיינים של היועץ הפנסיוני הנוגעים לעניין.

לעניין זה, במטרה לאפשר שקיפות לגבי הטעמים לסירוב כאמור, ובכלל זה לאפשר לבחינת הטעמים לסירוב במסגרת הליכי פיקוח והליכים משפטיים, מוצע לקבוע כי גוף מוסדי המסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם כאמור, יידרש למסור ליועץ הפנסיוני נימוקים בכתב לסירובו. בהמשך לכך, מוצע לקבוע כי סירוב של גוף מוסדי להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה

על אף היתרונות הרבים הגלומים בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לציבור החוסכים, נכון להיום נתח פעילותם של היועצים הפנסיונים בשוק התיאור הפנסיוני קטן באופן משמעותי מחלקם של המתווכים האחרים, ובראשם סוכני הביטוח. נכון לסוף שנת 2021, פעלו בשוק החיסכון הפנסיוני 457 יועצים פנסיונים לעומת 10,310 סוכני ביטוח פנסיוני ו-1,425 משווקים. לשם ההשוואה, בשנת 2008 היו 1,607 בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני, דבר שמלמד על מגמת ירידה בכמות היועצים בשוק. כמו כן, סקר שבוצע לאחרונה לבקשת משרד האוצר מצא, כאמור, כי 74% מן החוסכים רכשו מוצרי חיסכון פנסיוני דרך סוכן ביטוח פנסיוני וכי רק שליש מן המשיבים ידעו על כך שקיים הבדל בין סוכן ביטוח פנסיוני ליועץ פנסיוני.

השליטה של סוכני הביטוח הפנסיוני בשוק התיאור הפנסיוני נובעת, בין השאר, מן ההעדפה הטבעית של גופים מוסדיים לשווק את מוצריהם באמצעות סוכני ביטוח פנסיוניים, בשל יכולתם של הגופים להשפיע על סכום העמלה המשולמת לסוכן הביטוח בהתאם להיקף המכירות שלו. זאת, בניגוד ליועצים הפנסיוניים אשר מחויבים בקבלת עמלה אחידה בעד כלל המוצרים ומכל הגופים שאיתם

(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה לתת הוראות בדבר נסיבות ואמות מידה למתן השירות, ובין השאר בנוגע לנגישות, לתדירות ולזמינות השירותים, אשר חריגה מהן או הפרתן תיחשב להפליה לעניין הסעיף הקטן האמור;

(3) בסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) היה לממונה יסוד סביר להניח כי גוף מוסדי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:

(1) סירב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה בנסיבות האמורות בפסקאות (1) או (2) להגדרה "סירוב בלתי סביר", להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה, שבסעיף 28א(ג), או סיים התקשרות בהסכם כאמור בנסיבות האמורות באותן פסקאות;

(2) סירב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה בנסיבות שעליהן הורה הממונה לפי פסקה (3) להגדרה "סירוב בלתי סביר", להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה, שבסעיף 28א(ג), או סיים התקשרות בהסכם כאמור באותן נסיבות;

(3) הפלה בין בעלי רישיון בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 28ב(ב)."

ד ב ר י ה ס ב ר

כך לדוגמה, הפליה בזמינות ובנגישות של שירות טלפוני הניתן לבעלי רישיון תיחשב להפליה לפי ההוראה המוצעת. ההוראה המוצעת באה למנוע הפליה בין הלקוחות של בעלי הרישיון. בתוך כך, מוצע להבהיר כי אי-מתן גישה למערכות הגוף המוסדי ייחשב להפליה במתן שירותים, ולעומת זאת, הבדל בגובה עמלת ההפצה שמשלם הגוף המוסדי לבעלי רישיון שונים שעימם הוא מתקשר, לא ייחשב להפליה כאמור.

בהמשך לכך, מוצע לקבוע, בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כי הממונה יהיה רשאי לתת הוראות בדבר נסיבות ואמות המידה למתן השירות, ובין השאר בנוגע לנגישות, לתדירות ולזמינות השירותים, אשר חריגה מהן או הפרתן תיחשב להפליה לעניין זה.

להשלמת המהלך, מוצע לתקן את סעיף 32 לחוק הייעוץ הפנסיוני, כך שהממונה יוכל לנקוט אמצעי אכיפה מינהליים נגד מי שהפר את ההוראות המוצעות. לשם כך, מוצע להוסיף לסעיף 32 האמור את סעיף קטן (ד1) כנוסחו המוצע, שלפיו יוכל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, להטיל עיצום כספי בסכום הבסיסי כהגדרתו באותו סעיף על גוף מוסדי שסירב סירוב בלתי סביר להתקשר עם יועץ פנסיוני או שסיים התקשרות עימו מסיבה בלתי סבירה, וכן כנגד גוף מוסדי שלפי הוראות הממונה הפלה בעל רישיון במתן שירותים.

בעל תנאים לעניין שיעור ותנאי עמלת ההפצה – דהיינו תנאי התשלום של העמלה, השירות הניתן לפיו ותקופתו, הדומים לתנאים שנקבעו בהסכם אחר שבו התקשר אותו גוף מוסדי עם בעל רישיון אחר, כגון סוכן ביטוח, ייחשב לסירוב בלתי סביר.

כמו כן, מוצע לקבוע כי סירוב של גוף מוסדי להתקשר עם יועץ פנסיוני בשל שורה של טעמים שמוצע למנות במפורש, ייחשב לסירוב בלתי סביר. המדובר בסירוב המבוסס על מספר הלקוחות שלהם היועץ הפנסיוני מעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך; מאפייני הלקוחות שלהם היועץ הפנסיוני מעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך, לרבות מצבם כספי של הלקוחות; היקף הסכומים העומדים לזכות הלקוחות שלהם היועץ הפנסיוני מעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך; וכן הסכום הכולל של עמלות הפצה שהיועץ הפנסיוני גובה. נוסף על כך, מוצע כי גם סירוב להתקשר עם בעל רישיון בשל היותו בעל רישיון יועץ פנסיוני ייחשב לסירוב בלתי סביר. להשלמת התמונה, מוצע להסמיך את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפרק זה – הממונה), אם יימצא כי הדבר נדרש, לקבוע אמות מידה נוספות להיותו של סירוב כאמור סירוב בלתי סביר.

כדי להבטיח שבעל רישיון, לרבות יועץ פנסיוני, לא יופלה לרעה במתן שירותים בידי הגוף המוסדי לאחר ההתקשרות עימו, מוצע, נוסף על קביעת האיסור על סירוב בלתי סביר כאמור, להוסיף לחוק הייעוץ הפנסיוני את סעיף 28ב כנוסחו המוצע, שלפיו גוף מוסדי לא יפלה במתן שירותים בעלי רישיון שעימם יש לו הסכם התקשרות.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981⁹¹ (בפרק זה – חוק הפיקוח על הביטוח) –

(1) בסעיף 31א, בהגדרה "סוכן תאגיד", לפני "לרבות יועץ" יבוא "כמשמעותו בסעיף 26";

(2) בסעיף 41, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) סוכן ביטוח יגלה ללקוח, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח טרם כריתת חוזה הביטוח בתיווכו, את סכום דמי העמילות שהמבטח צפוי לשלם לסוכן הביטוח בשל כריתת החוזה כאמור; הממונה רשאי לתת הוראות לעניין אופן הגילוי, מועדי הגילוי והתקופות שלגביהן ייעשה הגילוי.

(ב2) מבטח ישלם לסוכן ביטוח דמי עמילות באותו סכום בעבור כל תיווך בתוכנית ביטוח מסוג הנמנה עם קבוצת תוכניות ביטוח באותו ענף ביטוח, כפי שהורה הממונה; לעניין זה, "תוכנית ביטוח" – בהגדרתה בסעיף 40(ט), למעט כל אלה:

(1) תוכנית ביטוח חיים הכוללת מרכיב חיסכון שלא אושרה כקופת גמל;

(2) חוזה ביטוח שעניינו מוצר פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(3) תוכנית ביטוח הכוללת כיסוי ביטוחי לאריכות ימים, לסיכוני מוות, לסיכוני נכות או לשחרור מתשלום, שאינה נמכרת לצד קופת גמל";

ד ב ר י ה ס ב ר

לנוכח האמור, מוצע לתקן את סעיף 41 לחוק הפיקוח על הביטוח, כך שסוכן ביטוח יחויב לגלות ללקוח, בעל פה ובמסמך כתוב, טרם ביצוע העסקה, מהו סכום העמלה שהגוף המוסדי צפוי לשלם לו בשל התיווך בביטוח שמבוצע בעניינו. מוצע להסמיך את הממונה לקבוע בחזור פירוט על אודות האופן שבו יידרש הסוכן לגלות מידע זה.

נוסף על כך, כדי לצמצם את ההטיה בשיווק מוצרים תחליפיים ללקוחות, מוצע לחייב גוף מוסדי לשלם עמלות בסכום זהה בעבור כל קבוצת מוצרים מסוג "תוכנית ביטוח" שהממונה יקבע שהם מהווים מוצרים תחליפיים (קבוצת ביטוחים). יובהר כי בתוכניות ביטוח כאמור לא ייכללו מוצרי ביטוח בעלי מאפיינים פנסיוניים, והם: תוכנית ביטוח חיים הכוללת מרכיב חיסכון שלא אושרה כקופת גמל וחוזה ביטוח שעניינו מוצר פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני. להשלמת התמונה, יובהר כי על המוצרים יחול הסדר דומה על פי התיקונים המוצעים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (בפרק זה – חוק הפיקוח על קופות גמל), הכוללים הוראה דומה שתחול על חברה מנהלת ועל מבטח הקשור אליה, כמפורט להלן בדברי ההסבר לסעיף 38 להצעת החוק. כמו כן מוצע להבהיר כי הוראות סעיף 41 לחוק הפיקוח על הביטוח, כתיקון המוצע לעיל, יחולו גם על חברה מנהלת, לעניין רכישת ביטוחים הנלווים לקופת גמל לפי סעיף 16(ד6) לחוק הפיקוח על קופות גמל. תיקונים אלה יגבילו את האפשרות של גופים מוסדיים להטות את הסוכנים לשווק מוצרים מסוימים בהתאם לצרכים שלהם, גם אם אלה אינם הטובים ביותר בעבור הלקוח.

סעיף 37 מוצע לערוך בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (בפרק זה – חוק הפיקוח על הביטוח), את התיקונים הנדרשים לשם הגברת השקיפות ללקוח לגבי העמלות שמשלם הגוף המוסדי לסוכן הביטוח הפנסיוני ולשם עיגון ההסדר לעניין תשלום עמלה אחידה לסוכן בעבור מוצרים תחליפיים, הכול כמפורט להלן.

לפסקה (1)

מוצע לתקן את ההגדרה "סוכן תאגיד" שבסעיף 31א לחוק הפיקוח על הביטוח, הוא סעיף ההגדרות לסימן ו' בפרק ג' לחוק האמור, שעניינו שליטה ואמצעי שליטה, כך שיובהר כי הכוונה לתאגיד שקיבל רישיון סוכן, כאמור בסעיף 26 לחוק האמור. מעבר לבהירות, תיקון זה נדרש כדי להתאים את חוק הפיקוח על הביטוח לתיקונים המוצעים בפרק זה, ובפרט להוראת השעה המוצעת בסעיף 41 להצעת החוק, אשר אוסרת, לתקופה של כשנה וחצי, על רכישת סוכן תאגיד.

לפסקה (2)

כאמור, מודל התגמול של סוכן הביטוח מבוסס על עמלות המשולמות לו בידי הגוף המוסדי בעבור מכירת מוצריו, כאשר עמלה זו מגולגלת בעקיפין על הלקוח בדמות דמי הביטוח שהוא משלם. באופן זה, באמצעות קביעת גובה ותמהיל העמלות, יכול הגוף המוסדי להשפיע על פעילותו של סוכן הביטוח בכלל, ובפרט להטות אותו לשיווק של מוצרים מסוימים, ואולם הלקוחות אינם חשופים לטיב ההתקשרות בין הגוף המוסדי לסוכן הביטוח המעניק להם שירות, ובהתאם, מודעותם למודל התגמול של סוכן הביטוח ולהשפעה האפשרית שלו על המוצרים שישווקו לו, מוגבלת.

⁹¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשפ"ב, עמ' 864.

(3) אחרי סעיף 59 יבוא:

"גילוי בדבר גובה 59. מבטח ישלח למבוטח דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, שבהם ייכללו פרטים בדבר דמי העמילות כהגדרתם בסעיף 41(ה), ששילם המבטח לסוכן ביטוח, בשל תיווך בביטוח שנעשה בעבור המבוטח, באופן, במועדים ולתקופות שיוורה הממונה; על דוחות כאמור יחולו ההוראות לפי סעיף 42(ב) ו-42(ג), בשינויים המחויבים";

(4) בסעיף 104(ב)3, אחרי "שלט במבטח" יבוא "או בסוכן תאגיד";

(5) בתוספת השלישית, בחלק א' –

(א) אחרי פרט (4) יבוא:

"(4א) לא גילה ללקוח, טרם כריתת חוזה הביטוח, את סכום דמי העמילות שהמבטח צפוי לשלם לו בשל ביצוע העסקה בעבור הלקוח, בניגוד להוראות סעיף 41(ב1), ואם הממונה נתן לפי אותו סעיף הוראות לעניין אופן הגילוי, מועדיו והתקופות שלגביהן ייעשה – לא גילה כאמור ללקוח את סכום דמי העמילות כאמור בהתאם להוראות שנתן הממונה;

(4ב) לא שילם לסוכן ביטוח דמי עמילות באותו סכום בעבור כל תיווך בתוכנית ביטוח מסוג הנמנה עם קבוצת תוכניות ביטוח באותו ענף ביטוח, כפי שהורה הממונה, בניגוד להוראות סעיף 41(ב2);"

(ב) אחרי פרט (10) יבוא:

"(10א) לא שלח למבוטח דוחות תקופתיים או דוחות נוספים, שבהם נכללים פרטים בדבר דמי עמילות, כהגדרתם בסעיף 41(ה), בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 59;".

38. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005⁹² – תיקון חוק הפיקוח על קופות גמל

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (3)

של שלוש שנים או קנס בשיעור של פי אחד וחצי מהקנס הבסיסי כהגדרתו באותו סעיף.

לפסקה (5)

להשלמת המהלך בדבר החובה לשלם לסוכן ביטוח דמי עמילות באותו סכום בעבור כל תיווך בתוכנית ביטוח מסוג הנמנה עם קבוצת תוכניות ביטוח באותו ענף ביטוח וכן החובות החלות על הסוכן ועל המבטח לשקף את עמלת הסוכן ללקוח, מוצע לתקן את התוספת השלישית לחוק הפיקוח על הביטוח שבה מעוגנות ההפרות שהממונה מוסמך להטיל בשלהן עיצום כספי, כך שיהיה ניתן לאכוף אי-ציות לחובה האמורה.

סעיף 38 מוצעים תיקונים בחוק הפיקוח על קופות גמל, שמטרתם לחייב גוף מוסדי לשלם עמלה אחידה לכל סוכן בעבור מכירה של מוצרים שהממונה יגדיר כמוצרים לחליפיים.

נוסף על חובתו של סוכן הביטוח לגלות ללקוח שלו את העמלות המשולמות לו בעד תיווך בביטוח לאותו לקוח, מוצע לקבוע, בסעיף 59 לחוק הפיקוח על הביטוח כנוסחו המוצע, כי גם גוף מוסדי, בין שהוא מבטח ובין שהוא חברה מנהלת, יחויבו לדווח לכל לקוח בדוחות תקופתיים, כפי שיקבע הממונה על שוק ההון בהוראות (חזור), את העמלות שהם משלמים לסוכן בעבור המוצרים שמכר לאותו לקוח.

לפסקה (4)

כיום, לא קיימת בחוק הפיקוח על הביטוח סנקצייה פלילית או מינהלית על מי ששולט בסוכן תאגיד בלא היתר בניגוד להוראות החוק, זאת על אף קיומן של סנקציות כאמור הן בחוק זה והן בחוקים אחרים ביחס לשליטה בלא היתר בגופים פיננסיים אחרים. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף העונשין בחוק הפיקוח על הביטוח כך שגם שליטה בסוכן תאגיד בלי היתר לשם כך, תהווה עבירה שדינה – מאסר

⁹² ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשפ"ב, עמ' 864.

(1) בסעיף 32, בסעיף קטן (ה), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(א2) (א) חברה מנהלת תשלום לסוכן ביטוח עמלת הפצה באותו שיעור או באותו סכום בעבור כל קבוצת מוצרים, כפי שהורה עליה הממונה, שבניהולה;

(ב) לעניין פסקת משנה (א), יראו כל חברה מנהלת או מבטח שבשליטת אותו בעל שליטה (בפסקה זו – חברה אחות), כחברה אחת;

(ג) חברה אחות של חברה מנהלת, תעביר לחברה מנהלת, לבקשתה, מידע ביחס לעמלת ההפצה שהיא משלמת לסוכן ביטוח; חברה מנהלת לא תבקש מחברה אחות מידע כאמור אלא לשם קיום הוראות פסקת משנה (א);

(ד) חברה אחות שהיא מבטח, יחולו עליה הוראות פסקאות משנה (א) ו-(ג) כאילו הייתה חברה מנהלת;

(ה) לעניין פסקה זו –

"סוכן ביטוח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

"קבוצת מוצרים" – מספר מוצרים מתוך אלה:

(1) רשימת המוצרים המפורטת בהגדרה "סוג מוצר פנסיוני"

בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(2) פוליסת ביטוח חיים הכוללת מרכיב חיסכון שלא אושרה כקופת גמל;

(3) תוכניות ביטוח הכוללות כיסוי ביטוחי לאריכות ימים, לסיכוני מוות, לסיכוני נכות או לשחרור מתשלום, שאינן נמכרות לצד קופת גמל";

(2) בתוספת הראשונה, בחלק א' –

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (1)

לסוכן הביטוח עמלה שווה באותה קבוצת מוצרים, ולא לאף מטרה אחרת.

הקביעה כי חברות אחיות כאמור (שתי חברות מנהלות או חברה מנהלת ומבטח, שבשליטת אותו בעל שליטה) ייחשבו לחברה אחת נדרשת מאחר שקיימים מקרים שבהם חברות אחיות כאמור משווקות, במקביל, מוצרים תחליפיים, ובהיעדר קביעה כאמור, לא הייתה אחידות בעמלות שהן גובות. כך למשל, קרן פנסיה חדשה וקופת ביטוח (ביטוח מנהלים) עשויים להיחשב מוצרים תחליפיים לחיסכון לטווח ארוך לצורך קבלת קצבה, ואולם קרן פנסיה חדשה משווקת בידי חברה מנהלת, בעוד שביטוח מנהלים משווק בידי מבטח, וקיימים גופים מוסדיים רבים שמשווקים שני מוצרים אלה תחת שתי חברות אחיות שונות. ההוראה המוצעת מבטיחה שמוצרים אלה ייחשבו למוצרים תחליפיים אף אם הם משווקים בידי חברות אחיות.

לפסקה (2)

מוצע להקנות לממונה סמכות להטיל עיצום כספי בשל אי-תשלום לסוכן ביטוח של אותה עמלת הפצה בעבור כל קבוצת מוצרים שבניהולה של חברה מנהלת, בשל

בדומה לתיקון המוצע בחוק הפיקוח על הביטוח, בסעיף 37 להצעת החוק, מוצע לתקן את סעיף 32 לחוק הפיקוח על קופות גמל כך שחברה מנהלת תשלם עמלות זהות, מבחינת שיעור או סכום, בעבור כל קבוצת מוצרים שהממונה יגדיר כמוצרים תחליפיים. לעניין זה מוצע לקבוע כי יראו כל חברה מנהלת או מבטח, שנמצאים בשליטת אותו בעל שליטה (בפרק זה – חברה אחות), כחברה אחת.

כמו כן מוצע לקבוע, לצורך קיום הוראה זו, כי חברה אחות של חברה מנהלת, בין שמדובר בחברה אחות שהיא מבטח ובין שמדובר בחברה אחות שהיא חברה מנהלת אחרת, תהיה מחויבת להעביר לחברה המנהלת מידע ביחס לעמלות ההפצה שהיא משלמת לסוכן ביטוח, אם אותה חברה ביקשה זאת. מוצע כי לעניין זה יראו גם חברה אחות שהיא מבטח כחברה מנהלת, ומכאן שמבטח שהוא חברה אחות כאמור יוכל לבקש ולקבל מהחברה המנהלת מידע ביחס לעמלות כאמור.

עוד מוצע להבהיר כי החברה המנהלת יכולה לבקש מחברה אחות מידע כאמור רק לצורך קיום חובתה לשלם

(א) אחרי פרט (4) יבוא:

"(א4) לא שילם לסוכן ביטוח עמלת הפצה באותו שיעור או באותו סכום בעבור כל קבוצת מוצרים, כפי שהורה הממונה, שבניהולו, בניגוד להוראות סעיף 32(ה)(א2)(א) ו-(ב);";

(ב4) לא העביר לחברה מנהלת, לבקשתה, מידע ביחס לעמלת הפצה שהוא משלם לסוכן ביטוח, בניגוד להוראות סעיף 32(ה)(א2)(ג);";

(ב) אחרי פרט (6) יבוא:

"(א6) לא שלח לעמיתים בקופת גמל דוחות תקופתיים או דוחות נוספים, שבהם נכללים פרטים בדבר דמי עמילות כהגדרתם בסעיף 41(ה) לחוק הפיקוח על הביטוח, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 359 לחוק האמור, כפי שהוחל בסעיף 39(ג);".

39. בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981⁹³, בסעיף 11 –

תיקון חוק
הבנקאות (רישוי)

(1) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (2), בסיפה, המילים "בכלל, ובתחום הביטוחים כאמור בפסקת משנה (א), בפרט" – יימחקו;

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לענין בנק בעל היקף פעילות צר – תאגיד שהוא סוכן ביטוח בענף ביטוח כללי, ושיהיה רשאי לעסוק גם בתיווך בביטוחים האמורים בפסקה (2)(א) (בפסקה זו – סוכן ביטוח כללי), ובלבד שמתקיימים התנאים האמורים בפסקה (2)(ב) ו-(ג) ושהבנק לא ישלוט ביותר מתאגיד אחד שהוא סוכן ביטוח כללי; ואולם רשאי המפקח, לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט לבדו בסוכן ביטוח כללי גם אם לא מתקיים לגבי הבנק התנאי האמור בפסקה (2)(ג), ובלבד שהמפקח שוכנע כי אין במתן ההיתר כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות בתחום הבנקאות.";

ד ב ר י ה ס ב ר

היחיד הוא בביטוח חיים ללווים או בביטוח דירות מגורים, הנעשים אגב מתן הלוואה לדירור ללקוחותיו של הבנק או של תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או הנשלט בידיו.

אף כי בעקבות תיקונים אחרים שנערכו בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק ההון, צומצמה השפעתם של הבנקים על שוק ההון בישראל, וניתן עידוד להתפתחותם של גופים מוסדיים משמעותיים, המערכת הבנקאית הישראלית נותרה ריכוזית. במטרה להגביר את התחרות בשוק הבנקאות מוצע להתיר לבנק בעל היקף פעילות צר, כפי שיוגדר להלן, לשלוט בתאגיד יחיד שהוא סוכן ביטוח (להלן – סוכנות ביטוח). שעיסוקו היחיד פרט לעיסוקים המותרים כיום בחוק הבנקאות הוא ביטוח כללי. מטרת תיקון החקיקה היא להגביר את התחרות בשוק הבנקאות באמצעות מתן יתרון תחרותי לבנקים בעלי היקף פעילות צר, ובמקביל להגביר את התחרות על המחיר והשירות בשוק סוכני הביטוח באמצעות הוספת שחקנים חדשים בעלי יכולות דיגיטליות.

אִי־העברת מידע לפי ההוראה המוצעת לעיל בפסקה (1). יובהר, כי הסמכות להטיל עיצום כספי כאמור תחול הן על חברה מנהלת והן על מבטח עליו שהוחלו ההוראות כאמור לעיל בפסקה (1). כמו כן מוצע להקנות לממונה סמכות להטיל עיצום כספי בשל אי־משלוח דוחות בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 359 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו המוצע בסעיף 37(3) להצעת החוק, החל לענין קופות גמל מכוח סעיף 39(ג) לחוק קופות גמל.

סעיף 39 מוצעים תיקונים בחוק הבנקאות, שנועדו לאפשר לבנק בעל היקף פעילות צר לתווך במוצרי ביטוח אלמנטרי (ביטוח כללי).

לפסקאות (1) ו-(2)

במסגרת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 (בפרק זה – חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק ההון), תוקן חוק הבנקאות, כך שהותר לבנק לשלוט בתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו

⁹³ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

”ג) חדל בנק השולט בסוכן ביטוח כללי להיות בנק בעל היקף פעילות צר, לא יהיה רשאי הבנק לשלוט בסוכן ביטוח כללי לפי הוראות סעיף קטן (ב)(3) מהמועד שלהלן, לפי העניין;

(1) אם הבנק חדל להיות בנק בעל היקף פעילות צר בשל כך שהשר הפעיל את סמכותו להתקין תקנות לפי סעיף קטן (ד) – מהמועד שיקבע השר באותן תקנות ושלא יקדם לתום שנתיים מיום תחילתן של התקנות האמורות;

(2) אם הבנק חדל להיות בנק בעל היקף פעילות צר בשל נסיבות אחרות – מתום שנתיים מהמועד שבו חדל להיות כאמור.

(ד) בתקופה שמתום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ”ג–2023 (בסעיף קטן זה – יום התחילה), ועד תום שש שנים מיום התחילה, רשאי שר האוצר, בשים לב, בין השאר, למצב הריכוזיות במערכת הפיננסית ולהשפעת הפעילות של סוכני ביטוח כלליים שבשליטת בנקים בעלי היקף פעילות צר על התחרות בשוקי הביטוח והבנקאות, לקבוע, לעניין ההגדרה “בנק בעל היקף פעילות צר” שבסעיף קטן (ח), שיעור הנמוך מ־10%, ובלבד שלא יפחת מ־5%.

(ה) בסעיף זה –

”ענף ביטוח כללי” – כהגדרתו בסעיף 28 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א–1981;

”בנק בעל היקף פעילות צר” – בנק ששווי נכסיו אינו עולה על 10% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל; לעניין זה, “שווי נכסים”, של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו.”

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע כי בנק שיחדל להיות בנק בעל היקף פעילות צר, יידרש להפסיק את שליטתו בתאגיד כל עוד הוא עוסק בביטוח כללי בהתאם להוראות, לרבות הוראות מעבר, שיקבע שר האוצר לעניין זה, ובפרט לעניין פרק הזמן שיינתן לבנק למכור את החזקותיו בסוכנות הביטוח לתיווך ביטוח כללי. כל זאת, כדי לאפשר לבנק לקיים את הוראות החוק בלי שתיפגע ההתנהלות התפעולית שלו, בשל המורכבות של תהליך זה.

כדי לאפשר את יישומו של התיקון המוצע באופן זהיר, תוך בחינת השלכותיו, מוצע כי בתקופה שמתום ארבע שנים מיום תחילתו של תיקון זה ועד תום שש שנים מיום התחילה, יהיה שר האוצר מוסמך לצמצם את היקף הפעילות של בנק שייחשב לבנק בעל היקף פעילות צר, בשים לב, בין השאר, למצב הריכוזיות במערכת הפיננסית ולהשפעת הפעילות של תאגידים שהם סוכני ביטוח בשליטת בנקים בעלי היקף פעילות צר על התחרות בשוקי הביטוח והבנקאות. כך, אם לתיקון המוצע בסעיף זה יהיו השפעות שליליות על הריכוזיות במערכת הפיננסית והוא יביא להיעדר תחרות מספקת בתחום הפעילות המותה, יוכל השר לצמצם את ההגדרה של “בנק בעל היקף פעילות צר” באופן שימתן את השפעת התיקון המוצע על הריכוזיות במערכת הפיננסית.

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 11 לחוק הבנקאות כך שבנק ששווי נכסיו אינו עולה על 10% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, כפי שמופיע בדוחות הכספיים השנתיים שלהם (בפרק זה – בנק בעל היקף פעילות צר) יהיה רשאי, כאמור, לשלוט בסוכנות ביטוח שעוסקת בביטוח כללי. יובהר כי סוכנות הביטוח תוכל לעסוק גם בענפי הביטוח שסוכנויות בבעלות כלל הבנקים רשאיות לתווך בהם. כמו כן, על פי המוצע, יותר לבנק לשלוט בתאגיד אחד בלבד שהוא סוכן ביטוח כללי, וזאת כדי למנוע רכישה סיוטנאית של סוכנויות ביטוח כללי קיימות באופן שעיסוק זה יהפוך להשקעה פיננסית של הבנקים. בהמשך למצב הקיים כיום, יותר לבנק בעל היקף הפעילות הצר לשלוט בסוכנות לביטוח כללי בתנאי שהבנק ישלוט בסוכנות הביטוח האמורה ובכל אמצעי השליטה בה – לבדו. אולם מוצע לאפשר למפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק בעל היקף הפעילות הצר לשלוט לבדו בסוכנות הביטוח גם אם הוא אינו מחזיק לבדו בכל אמצעי השליטה בסוכנות הביטוח, ובלבד שהמפקח שוכנע כי אין במתן ההיתר כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות בתחום הבנקאות.

